

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية للحقوقية رقم ٢٠٢٢/٦٠٠

بناء على انتخابي خبيراً من قبل عطوفة رئيس تنفيذ محكمة لواء الرمثا الاكرم في القضية التنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢٢/٦٠٠ والمتعلقة بقطعة الارض رقم (١٤٧) من حوض جلهم رقم (٣٦) لوحة رقم (٧٣) من أراضي مدينة الرمثا حيث قام عطوفة رئيس تنفيذ محكمة لواء الرمثا الاكرم بتحليفي القسم القانوني بان أقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل صدق وأمانة وإخلاص وبإفهامي المهمة الموكولة إلي وتمثل المهمة الموكولة إلي بما يلي :

- ١- مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية .
- ٢- وصف العقار موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً .
- ٣- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من أشجار وإنشاءات وبيان مساحتها وفيما اذا كانت مشغولة أم لا ومن شاعها وبيان فيما اذا كان مقام عليها أية إنشاءات أو أشجار وبيان سعر المتر المربع الواحد مع مراعاة أسعار العقارات المجاورة ومراعاة احكام المواد (٨٢ و ٨٤ و ٨٥ و ٨٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل وان يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانة وان يقوم بالإفصاح عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيذته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة ان وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بأي صعوبات تعترض أداء عمل الخبير أو محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة لأي طرف قبل تلاته من قبل المحكمة وإعادة الوثائق والمستندات المسلمة إليه مع تقرير الخبرة وان يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته وان يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما اذا قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وان يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد اليها أو افترضها في أرائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الامر محل الكشف وعدد المرات التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى وتعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها بتقرير خبرته وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته والآراء والاستنتاجات التي توصل اليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها.

وبعد الانتقال الى العقار موضوع الدعوى بمعية السيد مأمور تنفيذ محكمة الرمثا المحترم وتقديم وصف للعقار موضوع الدعوى فقد طلبت الإمهال من السيد مأمور تنفيذ محكمة الرمثا المحترم لحين تقديم تقرير خبرة لاحق بالمهمة الموكولة إلي فوافق مشكوراً .

وبعد الرجوع الى العقار موضوع الدعوى وأخذ القياسات اللازمة وإجراء الحسابات تبين ما يلي :
أولاً) إن المبررات تطبق على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثالية وقطعة الأرض من نوع الملك التابعة لبلدية الرمثا الجديدة منطقة الرمثا وتبلغ مساحتها (١٠٧٥) متر مربع وقطعة الأرض مقام عليها بناء سكني طابق ارضي وطابق أول والقطعة مزروعة ببعض الاشجار المثمرة مختلفة الأنواع والأعمار وتقع القطعة الى الجهة الجنوبية من وسط بلدة الرمثا والى الجهة الشرقية من محكمة لواء الرمثا الموقرة والقطعة غير منتظمة الشكل (مستطيلة تقريباً) ثريتها حمراء صالحة للزراعة والبناء ويقع على طول واجهتها الغربية طريق بعرض (١٢) متر مفتوح ومعبد جزء منه وتصل القطعة كافة الخدمات وقد قمت بإعطاء وصفاً شاملاً ودقيقاً للسيد مأمور تنفيذ محكمة الرمثا المحترم أثناء الكشف الأولي بمعيته .

الخبر

بناءً على ما تقدم وفي ضوء الأسس والاعتبارات التي أفهمتها إياها هيئة المحكمة الموقرة وبعد مراعاة جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية وتقدير قيمتها وفق نظم التقدير المتبعة (بطريقة المقارنة) وبعد مراعاة طبيعة الأرض الطبوغرافية ونوع التنظيم فيها وموقعها والاستعمالات المعدة لها وقربها من الخدمات العامة وأسعار العقارات المجاورة لها والمماثلة في صفتها التنظيمية وموقعها الطبوغرافي وبعد مراعاة أحكام المادة (١٧٨ و ١٩٠) من قانون الملكية العقارية رقم (١٣ لسنة ٢٠١٩) فإنني أقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من أشجار بمبلغ (٢٥) دينار فتكون قيمتها تساوي:

$$١٠٧٥ \text{ متر مربع} \times ٢٥ \text{ دينار} = ٢٦٨٧٥ \text{ دينار}$$

ثانياً) يوجد على قطعة الأرض موضوع الدعوى بناء سكني يتكون من طابق أرضي وطابق أول مبين كما يلي :

١- بناء الطابق الأرضي وهو عبارة عن بناء سكني مبني من الخرسانة المسلحة والطوب وتبلغ مساحة البناء (١٨٠) متر مربع وهو مستغل ومشغول من قبل زوجة المرحوم (محمود هزاع احمد العرجاني) كما أعلمتني زوجة المرحوم (محمود) عند الرجوع الى العقار موضوع الدعوى ويتكون البناء من أربع غرف وصالة ومطبخ وحمام عدد (٢) ويوجد أمام المنزل من الجهة الشمالية الغربية بناء غرفة من الطوب مستقلة كمستودع وهي بمساحة (٢٠) متر مربع كما ويوجد بناء حمام خارجي وهو بمساحة (١٠) متر مربع وعمر البناء حوالي (٢٥) سنة ويوجد أمام البناء ساحات مبلطة وبذلك يكون مجموع مساحة بناء الطابق الأرضي يساوي :

$$١٨٠ \text{ م} + ٢٠ \text{ م} + ١٠ \text{ م} = ٢١٠ \text{ متر مربع}$$

وعليه فإنني أقدر قيمة المتر المربع الواحد من بناء الطابق الأرضي ومشتملاته سائلة الذكر مقارنة بأسعار العقارات المجاورة والأخذ بعين الاعتبار العمر الإنشائي للبناء وموقع العقار بمبلغ (١٤٠) دينار للمتر المربع الواحد فتكون قيمة هذه الشقة موضوع الدعوى تساوي:

$$٢١٠ \text{ م} \times ١٤٠ \text{ دينار} = ٢٩٤٠٠ \text{ دينار}$$

٢- بناء الطابق الأول وهو عبارة عن بناء سكني مبني من الخرسانة المسلحة والطوب وتبلغ مساحة البناء (١٨٠) متر مربع وهو مستغل ومشغول من قبل السيد (اشرف) وريث المرحوم (محمود هزاع احمد العرجاني) كما أعلمتني زوجة المرحوم (محمود) عند الرجوع الى العقار موضوع الدعوى ويتكون البناء من أربع غرف وصالة ومطبخ وحمام عدد (٢) وعمر البناء حوالي (٢٠) سنة وعليه فإنني أقدر قيمة المتر المربع الواحد من بناء الطابق الأول مقارنة بأسعار العقارات المجاورة والأخذ بعين الاعتبار العمر الإنشائي للبناء وموقع العقار بمبلغ (١٣٠) دينار للمتر المربع الواحد فتكون قيمة بناء الطابق الأول تساوي:

$$١٨٠ \text{ م} \times ١٣٠ \text{ دينار} = ٢٣٤٠٠ \text{ دينار}$$

٣- يوجد سور من الطوب والواجهة من الحجر والطين وعليه فإنني أقدر قيمة بناء السور مقارنة بأسعار العقارات المجاورة والأخذ بعين الاعتبار العمر الإنشائي للسور وموقع العقار بالمقطوع بمبلغ (١٥٠٠) دينار .

بناءً على ما تقدم فإن مجموع قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من أشجار وإنشاءات تساوي :

$$٢٦٨٧٥ + ٢٩٤٠٠ + ٢٣٤٠٠ + ١٥٠٠ = ٨١١٧٥ \text{ دينار}$$

واحد وثلاثون ألف ومائة وخمسة ومبعون دينار .
وبالرجوع الى سند التسجيل المبرز تبين أن كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المرحوم (محمود هزاع احمد العرجاني) .



ثالثاً أرجو أن أبين لهيئة المحكمة الموقرة أنني المساح المرخص احمد محمد جميل الخطيب سكان اريد وعند إعدادي لتقرير الخبرة أنني قد راعيت ما يلي :

١- أن خبرتي تمت بناءً على المبررات التي سلمت لي من قبل الأستاذ المحامي ياسين المطارنه وبعد الرجوع الى دائرة الأراضي والمساحة والحصول على لوحة الاراضي وإحداثيات قطع الاراضي موضوع الدعوى وأنني قمت بإعداد تقرير الخبرة دون صعوبات اعترضت عملي أو محاولات للتأثير علي من أي شخص.

٢- لا يوجد اية علاقة أو قرابة أو عداوة فيما بيننا وبين أطراف القضية موضوع الدعوى وبيننا وبين هيئة المحكمة الموقرة ولا يوجد اية ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيديتنا واستقلالنا عن أطراف القضية موضوع الدعوى وهيئة المحكمة الموقرة .

٣- لقد قمت بالرجوع الى قطعة الأرض موضوع الدعوى مرة واحدة بالإضافة الى مرافقتي للسيد مأمور تنفيذ محكمة الرمثا المحترم عند إجراء الكشف حيث قمت بأخذ الإقيسة اللازمة لإتمام مهمتي حسب الأصول وكانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير حوالي (٨) ساعات منها ساعات عمل ميداني ومنها ساعات عمل مكتبي وإن الطرق والأسس التي قمت باستخدامها تتمثل بمبررات القضية التي بنيت عليها ما توصلت إليه من رأي وقناعة عند إعدادي تقرير الخبرة وكذلك موقع قطع الاراضي موضوع الدعوى.

وهذه خبرتي والله الموفق

تحريري في ٢٧/١١/٢٠٢٥م

الخبير/المساح المرخص

احمد محمد جميل الخطيب

٠٧٩٥٢٥٨٠٦٤

